Nutzungs- und Verwaltungsordnung der Miteigentümer

zur Stockwerkeinheit

Garage

Seefeldstrasse 14
8610 Uster

Inhaltsverzeichnis

1	Gegenstand der Stockwerkeinheit „Garage“	Seite 2
2	Aufteilung der Stockwerkeinheit „Garage“	Seite 2
3	Zuteilung der Einstellplätze	Seite 3
4	Veräusserung der Einstellplätze	Seite 3
5	Behinderten Parkplatz	Seite 3
6	Benutzung der Garage	Seite 4
7	Kosten	Seite 4
7a	Kosten Auto-Lift	Seite 5
8	Einzug der gemeinschaftlichen Kosten	Seite 5
9	Ladestation für Elektrofahrzeuge	Seite 5
10	Versammlung der Miteigentümer / Ausübung des Stimmrechtes	Seite 5
11	Beschlussfähigkeit	Seite 6
12	Änderung der Nutzungs- und Verwaltungsordnung	Seite 6
13	Gesetzliche Bestimmungen	Seite 6

---

1 Gegenstand der Stockwerkeinheit „Garage“

Die Nutzungs- und Verwaltungsordnung bezieht sich auf die Stockwerkeinheit „Garage“ (Grundbuch Blatt 53413) der Liegenschaft Seefeldstrasse 14, 8610 Uster, Kataster C2738, Grundbuch Blatt 8507.

2 Aufteilung der Stockwerkeinheit „Garage“

Die Stockwerkeinheit „Garage“ ist

in 13 Miteigentumsanteile aufgeteilt

- **11 Auto-Einstellplätze**
- **zwei Motorrad-Einstellplätze**

Mit jedem als selbständiges Grundstück im Grundbuch aufgenommenen Miteigentumsanteil ist das ausschliessliche Benutzungsrecht an einem Einstellplatz verbunden (vgl. Ziffer 3).

3 Zuteilung der Einstellplätze

Mit den als selbständige Grundstücke ins Grundbuch aufgenommenen 7 Miteigentumsanteilen ist das ausschliessliche Benutzungsrecht an einem Einstellplatz wie folgt verbunden:

Grundbuch Blatt		Parkplatz	Miteigentumsanteil	Kostenanteil nur Garage
53414		M1	1 / 36	1 / 36
53415		M2	1 / 36	1 / 36
53416		1	3 / 36	3 / 36
53417		2	3 / 36	2 / 36
53418		3	3 / 36	3 / 36
53419		4	3 / 36	3 / 36
53420	Handicap	5	4 / 36	4 / 36
53421		6	3 / 36	3 / 36
53422		7	3 / 36	3 / 36
53423		8	3 / 36	3 / 36
53424		9	3 / 36	3 / 36
53425		10	3 / 36	3 / 36
56426		11	3 / 36	3 / 36

Im Übrigen steht die Garage den Miteigentümern zur gemeinschaftlichen Nutzung zu.

Die Einstellplätze sind mit den entsprechenden Nummern im Aufteilungsplan beim Begründungsakt eingezeichnet.

Diese Benutzungsrechte können einem Miteigentümer ohne dessen Zustimmung nicht entzogen werden.

4 Veräusserung der Einstellplätze

Jeder Miteigentümer ist berechtigt, seinen Anteil zusammen mit dem entsprechenden ausschliesslichen Benutzungsrecht an einen beliebigen Dritten oder Miteigentümer zu veräussern.

Das gesetzliche Vorkaufsrecht der Miteigentümer ist aufgehoben. Die Aufhebung dieses Vorkaufsrechtes ist im Grundbuch bei den einzelnen Miteigentumsanteilen vorgemerkt.

5 Handicap Parkplatz

Der rollstuhlgängige Parkplatz Nr. 5 ist dauernd zu erhalten und bei Bedarf behinderten Bewohnern der Liegenschaft Kataster C2738 zur Verfügung zu stellen. Dies kann über einen Abtausch mit einem anderen „normalen“ Parkplatz in dieser Garage erfolgen, wobei eine Differenzzahlung von CHF 10‘000.00 an den Abtreter zu

bezahlen ist. Ein Bewohner, welcher diesen Abtausch erwirken will, muss zwingend im Besitz der kantonalen Parkkarte für behinderte Personen sein. Die Differenzzahlung wird an den Schweizerischen Baukostenindex angekoppelt (Basis: Juni 2026). Zwingende gesetzliche Vorschriften vorbehalten.

Ebenso ist eine gegenseitige Vermietung (normaler Parkplatz gegen behinderten Parkplatz) gegen ein entsprechendes Entgelt möglich.

Eine Abtretung des behinderten Parkplatzes ohne einen Abtausch mit einem „normalen“ Parkplatz in dieser Garage kann von einem Stockwerkeigentümer nicht erzwungen werden.

6 Benutzung der Garage

Die nutzungsberechtigten Miteigentümer dürfen auf ihren Einstellplätzen unter Beachtung der feuerpolizeilichen Vorschriften nur Fahrzeuge sowie deren Zubehör (Ersatzreifen, Werkzeuge, etc.) abstellen.

Untersagt sind insbesondere

- das Aufbewahren von Brennstoffen und anderen feuergefährlichen oder übelriechenden Stoffen
- die Lagerung von Gegenständen oder das Abstellen von Fahrzeugen ausserhalb der gekennzeichneten Einstellplätze
- die Erstellung irgendwelcher Abschrankungen
- die Vornahme von Reparatur- und Servicearbeiten

7 Kosten

Die Miteigentümer der Stockwerkeinheit „Garage“ haben die Kosten für

- Reinigung, Unterhalt und Erneuerung der zur Garage gehörenden Verkehrsfläche
- Unterhalt und Erneuerung des Innenraumes der Garage (Farbanstrich, Markierungen, Bodenbelag, Wände- und Deckenverkleidung, etc.)
- Unterhalt und Erneuerung der zur Garage gehörenden technischen Einrichtungen und Anlagen (Tor-, Belüftungs-, Beleuchtungs-, Elektro-, Entwässerungsanlagen, etc.)
- Betrieb und Verwaltung der Garage und der zu dieser gehörenden technischen Einrichtungen und Anlagen

im Verhältnis ihrer Kostenanteile zu bezahlen.

Die Miteigentümer der Stockwerkeinheit „Garage“ haben sich zudem nach Massgabe des Reglements der Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft an den gemeinschaftlichen Kosten der gemeinschaftlichen Liegenschaft Kataster C2738 zu beteiligen.

7a Kosten Auto-Liftaufzug

Die Kosten für Betrieb, Unterhalt und Erneuerung des Auto-Liftaufzuges sind von den Stockwerkeigentümern «Wohnungen» und Miteigentümern der Garage wie nachstehend zu bezahlen: Mit dieser Aufteilung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Velo-/Kinderwagenabstellraum für die Wohnungen am einfachsten über den Autolift erreicht wird.

- 20 % der Kosten zu Lasten Stockwerkeigentümer Wohnungen
- 80 % der Kosten zu Lasten Miteigentümer der Garage im Verhältnis ihrer Kostenanteile

8 Einzug der gemeinschaftlichen Kosten

Die Miteigentümer zahlen angemessene Vorschüsse an die gemeinschaftlichen Kosten. Deren Höhe wird durch die Versammlung der Miteigentümer, zusammen mit der Genehmigung des Voranschlages, jeweils für ein Geschäftsjahr festgesetzt. Vorschüsse sind jeweils vierteljährlich im Voraus zu bezahlen; es wird darüber nach Abschluss des Rechnungsjahres abgerechnet. Schuldner der nicht durch Vorschüsse gedeckten Kostenanteile ist der jeweilige Miteigentümer am Ende des Rechnungsjahres.

9 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Bauseits ist die Garage mit einem „smarten“ Ladeverteilsystems ausgerüstet.

Jeder Miteigentümer der Stockwerkeinheit "Garage" hat das ausdrückliche Recht, bei seinem Einstellplatz eine Ladestation auf seine Kosten erstellen zu lassen.

Es ist hierbei zwingend, dass neue Ladestationen mit den schon installierten Ladestationen kompatibel sind. Das heisst, dass die Ladestationen miteinander „kommunizieren“ können, damit die Lastenverteilung funktioniert.

Kosten für Unterhalt, Service, Reparatur und Erneuerung der einzelnen Ladestationen gehen zu Lasten des entsprechenden Miteigentümers. Versicherung ist ebenfalls Sache des entsprechenden Miteigentümers

Kosten, welche das Ladesystem gesamthaft betreffen, werden durch die Miteigentümer, welche Ladestationen besitzen, zu gleichen Teilen getragen.

10 Versammlung der Miteigentümer / Ausübung des Stimmrechtes

Die Versammlung der Miteigentümer entscheidet über alle Verwaltungshandlungen, die zu den gemeinschaftlichen Angelegenheiten gehören.

Die Versammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der durch die stimmenden Miteigentümer vertretenen Miteigentumsquoten, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen eine andere Mehrheit oder Einstimmigkeit verlangen.

11 Beschlussfähigkeit

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit aller Miteigentümer, welche zugleich zu mehr als zur Hälfte anteilsberechtigt sind, anwesend oder vertreten ist.

Für den Fall einer ungenügenden Beteiligung ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die nicht vor Ablauf von 10 Tagen nach der ersten stattfinden darf. Die zweite Versammlung ist beschlussfähig, wenn der dritte Teil aller Miteigentümer, mindestens aber deren zwei, anwesend oder vertreten sind.

12 Änderung der Nutzungs- und Verwaltungsordnung

Die Änderung oder Aufhebung von Bestimmungen dieser Nutzungs- und Verwaltungsordnung bedürfen der Mehrheit der an der Versammlung anwesenden oder vertretenen und stimmenden Miteigentümer, die zugleich zu mehr als der Hälfte gemessen an den stimmenden Personen anteilsberechtigt (Wertquote) sind.

13 Gesetzliche Bestimmungen

Im Übrigen finden, soweit die vorstehende Nutzungs- und Verwaltungsordnung nichts anderes bestimmt, die Bestimmungen des ZGB Art. 647 ff. Anwendung.

Uster,

Dettwyler Immobilien GmbH

……
Christoph Dettwyler